



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PONCO WARDOYO ADRI YUDianto BIN ADI PRANOTO, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Beduk Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : W.22.A3/246/HK.05/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 memberikan kuasa kepada : Lalu Saiful Bahrn, SH, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jln Jendral Sudirman No. 142 Praya Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang PEMBANDING ;

Melawan

INTAN LIANA BINTI TECHMAL, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Beduk Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Put.No.0001/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0931/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Ponco Wardoyo Adri Yudianto Bin Adi Pranoto) terhadap Penggugat (Intan Liana Binti Techmal) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 02 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang di buat Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Desember 2017, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan suratnya tertanggal 16 januari 2018 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Desember 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put.No.0001/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1721/HK.05/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Desember 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor: W22-A3/1722/Hk.05/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan status hukum (Legal standing) permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding ;

Menimbang bahwa akta permohonan banding yang telah ditandatangani oleh kuasa Pembanding Lalu Saiful Bahrin, SH. tertanggal 02 Nopember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Praya terhadap perkara yang diputus Pengadilan Agama Praya Nomor 0931/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/ Pembanding Lalu Saiful Bahrin, SH.yang menandatangani akta permohonan banding selaku kuasa/Advokat yang menangani perkara ini dengan melampirkan foto kopy kartu advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan Nomor : 018-04140/ADV-KAI/2013, atas nama Lalu Saiful Bahrin, SH. berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 dan selaku kuasa hukum dari Tergugat/Pembanding tidak menunjukkan tanda pengenal sementara advokat (TPSA) berarti dalam menangani perkara tersebut telah terjadi diskualifikasi in persona dan tidak mempunyai legal standing untuk menangani perkara ini, oleh karena itu permohonan banding tersebut cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan putusan mahkamah Agung RI. Nomor 341/K/Ag/2014, tanggal 12 Agustus 2014;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put.No.0001/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 667.000,- (Enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat/Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Kami H. Marzuqi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Triyono Santoso, S.H.. dan Drs, H, Sugito Musman, S.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dengan dibantu oleh Drs. Syaifullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put.No.0001/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs.H.TRIYONO SANTOSO, S.H.

H. MARZUQI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

TTD

TTD

Drs.H.SUGITO MUSMAN, S.H.

Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| 1. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 3. <u>ATK dan biaya Adm.lainnya</u> | Rp | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

An.PANITERA,

PANITERA MUDA BANDING

DRS. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Hlm. 5 dari 5 hlm. Put.No.0001/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.